



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 452 DEL 09/12/2025	OGGETTO: Rateizzazione oneri concessori relativi alla di permesso di costruire per Permesso di costruire per Realizzazione Di Un Opificio Industriale Ricadente Sul Fondo Sito In Località Santa Ed Individuato Catastalmente Al Foglio 21 P.Illa 121
Registro Generale N. 712 DEL 10/12/2025	

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **dieci**, del mese di **dicembre** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

Visto il Decreto del Sindacale 23/2023 con il quale si è proceduto alla individuazione del Responsabile del Settore Edilizia e Tutela Ambientale;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti e Forniture;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Richiamata la nota prot. n. 9529 del 09.09.2025, con la quale l'Ufficio Tecnico Comunale quantificava l'ammontare degli oneri relativi al rilascio del permesso di che trattasi in **20.894,80 euro**;

Vista la richiesta prot.n.10287 in data 24.09.2025, avanzata dal sig. Di Lorenzo Giovanni, nato a Napoli (NA) il 10/02/1988 cod.fisc. DLRGNN88B10F839M residente in Avella (AV) alla Via Casafalcione,14, in qualità di amministratore unico della Società All.Service s.r.l. con Sede Legale in Casavatore (NA) alla Via Giambattista Vico,14 cap 80020- P.iva 02887720643, con la quale si chiedeva la rateizzazione degli oneri concessori sopra determinati;

Dato atto che in data 13.10.2025 veniva effettuato un bonifico dal Sig. Di Lorenzo Giovanni, sopra generalizzato, con Causale PRIMA RATA ONERI CONCESSORI PRATICA 1158/24, per l'importo di € 5.223,70 ;

Visto l'art.16, 2° comma del DPR 380/01;

Ritenuto di poter accogliere la richiesta del Sig. Di Lorenzo Giovanni, nato a Napoli (NA) il 10/02/1988 cod.fisc. DLRGNN88B10F839M residente in Avella (AV) alla Via Casafalcione,14, in qualità di amministratore unico della Società All.Service s.r.l. con Sede Legale in Casavatore (NA) alla Via Giambattista Vico,14 cap 80020- P.iva 02887720643, in qualità di proprietario, in relazione dell'entità dell'importo dalla stessa dovuto in 3 rate trimestrali, previo versamento della rata di acconto e stipula di polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, a favore del Comune ivi inclusi gli interessi di dilazione che garantisca il pagamento delle somme dovute per la durata pari al periodo di rateizzazione;

DETERMINA

Di approvare, la rateizzazione dell'importo dovuto del Sig. Di Lorenzo Giovanni, in qualità di amministratore unico della Società All.Service s.r.l. in qualità di proprietario e fissare in 3 rate trimestrali per un importo di € 5.223,70 cadauna oltre gli oneri di concessione afferenti l'intervento di cui trattasi, come da schema seguente:

- € 5.223,70 da versare entro il 13.01.2026;
- € 5.223,70 da versare entro il 13.04.2026;
- € 5.223,70 da versare entro il 13.07.2026;

Di stabilire che il pagamento delle rate successive alla prima per un importo complessivo € 15.671,11 compresi di interessi legali sia garantito a mezzo di idonea polizza fideiussoria emessa da un Istituto Assicurativo o bancario incluso nell'elenco di quegli istituti autorizzati a presentare polizza fideiussoria a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti Pubblici di cui al DM 18/3/1983 e s.m.i. e dovrà esplicitamente contenere le seguenti clausole:

- a. esclusione da parte del fideiussore di godere del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato ai sensi dell'art. 1944 C.C.;
- b. l'obbligo dell'istituto fideiussore a pagare l'importo dovuto entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Comune, senza necessità di ulteriore documentazione o prova dell'inadempimento dell'obbligato né di pronuncia dell'Autorità Giudiziaria competente;
- c. la cessazione della garanzia soltanto dopo che il contraente sia stato svincolato da parte del Comune o attraverso la restituzione dell'originale della fidejussione con annotazione di svincolo ovvero con il rilascio di apposita dichiarazione di svincolo;
- d. dichiarazione notarile del procuratore della società assicuratrice che sottoscriverà la polizza stessa, circa il possesso della qualifica e poteri di firma ad impegnare la predetta società assicuratrice per il rilascio di polizze fideiussorie;

Di stabilire, altresì che:

- Eventuali proroghe dell'ultimazione lavori non incidono sui termini di pagamento.
- Le varianti in corso d'opera, non modificano i termini dei versamenti sopra indicati per i singoli titoli abilitativi già conseguiti, mentre per gli importi aggiuntivi relativi a varianti in corso d'opera si applicano le stesse forme di rateizzazione sopra indicate.
- L'eventuale trasferimento del titolo ad altri soggetti è subordinato alla assunzione della fideiussione a carico del nuovo obbligato principale.

Il versamento totale del contributo deve in ogni caso essere effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione di fine lavori.

In caso di ritardato o mancato pagamento dei contributi dovuti si applicheranno le sanzioni amministrative stabilite dall'art. dell'ari. 42 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.ro 380 e s.m.i..

La presente determinazione viene notificata per ogni effetto di legge al Sig. Di Lorenzo Giovanni, in qualità di amministratore unico della Società All Service s.r.l. in qualità di proprietario e trasmessa per conoscenza all'Ufficio di Ragioneria.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 10/12/2025

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 09/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 10/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 10/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 11/12/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1237, e vi rimarrà fino al 26/12/2025;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 712 del 10/12/2025;

Oggetto: Rateizzazione oneri concessori relativi alla di permesso di costruire per Permesso di costruire per Realizzazione Di Un Opificio Industriale Ricadente Sul Fondo Sito In Località Santa Ed Individuato Catastalmente Al Foglio 21 P.IIa 121

Avella (AV), 11/12/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to dott. Pasquale Maiella